

Informe Anual de la CMAN

Período 2012

**Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del
seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la
Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional - CMAN**

Informe Anual de la CMAN Período 2012

1. Gestión Institucional

La Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional – CMAN, fue creada mediante Decreto Supremo N° 011-2004-PCM de 12 febrero de 2004, con la misión de coordinar, monitorear y evaluar la implementación del Plan Integral de Reparaciones -PIR, creado mediante Ley N° 28592, a favor de las víctimas del proceso de violencia ocurrido en el Perú entre el período 1980-2000.

Hasta diciembre de 2011 la CMAN perteneció a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Mediante Decreto Supremo N° 102-2011-PCM de 31 de diciembre de 2011, se dispuso su adscripción al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUSDH. Adicionalmente, mediante Decreto de Urgencia N° 002-2012, se dispuso la transferencia de la partida presupuestal de la CMAN al MINJUSDH.

El proceso de transferencia inició el 23 de enero de 2012 con el nombramiento de una Comisión Mixta de Entrega¹ y Recepción², conformada por funcionarios de la PCM y del MINJUSDH. Se llevaron a cabo ocho sesiones de trabajo, y culminó el 17 de julio de 2012 con la suscripción del Acta de Entrega y Recepción, que tiene como antecedente el Informe N° 01-2012-CT/CMAN. Cabe señalar que la Oficina de Control Institucional de la PCM participó como veedor en el proceso de transferencia.

Mediante Resolución Suprema N° 18-2012-JUS de 4 de febrero de 2012, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, se designó como nuevo secretario ejecutivo de la CMAN al señor Adolfo Ernesto Chávarri Arancibia.

Dentro de la estructura orgánica del MINJUSDH, la Secretaría Ejecutiva de la CMAN se encuentra bajo la línea de dirección del Vice Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, que entre enero a julio de 2012 estuvo a cargo del Dr. Daniel Figallo Rivadeyra, hoy ministro de Justicia, y desde agosto a la fecha por el Dr. Henry José Ávila Herrera.

Durante el 2012 se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias del Pleno de la CMAN, en las que se adoptaron acuerdos importantes que permitieron ejecutar el presupuesto asignado, el mismo que se incremento en más de 300% con relación al ejercicio del 2011, tal como se describe en el capítulo siguiente.

1.1 Gestión presupuestal y administrativa

Para el Ejercicio Fiscal 2012 el Congreso de la República autorizó, mediante Ley N° 29812, un presupuesto de S/. 42'913,429.00 (Cuarenta y dos millones novecientos trece mil cuatrocientos veinte y nueve y 00/100 nuevos soles) a favor de la CMAN, el mismo que se financió con la fuente Recursos Ordinarios y orientó a los siguientes rubros:

¹ Comisión de Transferencia – Entrega de la CMAN, creada mediante la Resolución Ministerial N° 017-2012-PCM.

² Comisión de Recepción, designada mediante Resolución Ministerial N° 032-2012-JUS.

Cuadro N° 1
Presupuesto PIR 2012, según rubros

Actividad	Monto en S/
Plan Integral de Reparaciones (PIR)	40,000,000.00
Gestión Administrativa	2,913, 249.00
Total	42,913, 249.00

Fuente: Secretaría Ejecutiva de la CMAN
Elaboración: Secretará Ejecutiva de la CMAN

Adicionalmente, la 108ª Disposición Final de la Ley N° 29812, Ley del Presupuesto para el 2012, autorizó hasta S/. 100'000,000.00 (Cien millones y 00/100 nuevos soles) con cargo a los mayores ingresos en el Presupuesto del Sector Público y/o con los recursos a que hace referencia el artículo 44º de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, para el pago de las reparaciones económicas.

Esta disponibilidad financiera permitió que mediante decretos supremos N° 139 y N° 274-2012-EF el presupuesto para el pago de reparaciones económicas se incrementara en S/. 72' 243, 357.00 (Setenta y dos millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y siete y 00/100 nuevos soles). Monto al que se sumó S/. 27', 747,500.00 (Veintisiete millones setecientos cuarenta y siete mil quinientos y 00/100) producto de modificaciones internas de la cuenta del MINJUSDH y de la CMAN, destinándose un total de S/. 99'990,857.00 (Noventa y nueve millones novecientos noventa mil ochocientos cincuenta y siete y 00/100 nuevos soles) al citado Programa:

Cuadro N° 2
Presupuesto Programa de Reparaciones Económicas

Norma autorativa	Monto en S/
D.S. N° 139-2012-EF	60'467 793,00
D.S. N° 274-2012-EF	11'775 564,00
Modificación interna CMAN	18'747 500,00
Habilitación del MINJUS	9'000,000,00
Total	99' 990,857,00

Fuente: Secretaría Ejecutiva de la CMAN
Elaboración: Secretará Ejecutiva de la CMAN

En atención a lo señalado, el Presupuesto Modificado de la CMAN al 31 de diciembre de 2012, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, ascendió a S/. 124' 175 866. 00 (Ciento veinticuatro millones ciento setenta y cinco mil y 00/100 nuevos soles) y la Ejecución Presupuestaria fue de S/. 119' 867,787.38 (Ciento diez y nueve millones ochocientos sesenta y siete mil setecientos ochenta y siete y 38/100 nuevos soles), equivalente al 96.53% del total del presupuesto asignado, según se aprecia a continuación:

Cuadro N° 3
Presupuesto modificado y ejecución del PIR en el 2012

	PIM	Ejecución	%
Plan Integral de Reparaciones (PIR)	121'508, 137.00	117' 358,656.00	96.59
Gestión Administrativa	2'667,729. 00	2'509,130.61	94.05
Total	124'175,866.00	119' 867,787.00	96.53

Fuente: Secretaría Ejecutiva de la CMAN
Elaboración: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

El desagregado del Presupuesto Modificado y la Ejecución Presupuestaria a nivel de programas de reparación es el siguiente:

Cuadro N° 4
Presupuesto modificado y ejecución a nivel de programas 2012

Programa de Reparaciones	PIM	Ejecución	%
Económicas	99'990, 857.00	96' 090 838,74 ⁽¹⁾	96,10
Colectivas	20'009 990.00	19' 939 990,00	99,65
Simbólicas	1 100 000,00	1' 100 000,00	100,00
Bienes y servicios para la implementación ejecución de los programas de Salud,	407, 290,00	227,828,03	55,94
Total	121' 508 137,00	117' 358 656,77	96,59

Fuente: Secretaría Ejecutiva de la CMAN
Elaboración: Secretaría Ejecutiva de la CMAN
(1) Incluye S/. 2 809,55 de ITF

1.2 Despliegue territorial: oficinas regionales de coordinación

Bajo una perspectiva de atención directa a la población beneficiaria del PIR, la Secretaría Ejecutiva de la CMAN instaló oficinas de coordinación en las regiones que registran el mayor impacto de afectación del proceso de violencia.

En la actualidad vienen funcionando oficinas de coordinación regional en: Ayacucho, Junín, Huánuco, Apurímac y Lima. Sedes que cumplieron un papel importante en la ejecución del presupuesto asignado a la CMAN para el 2012.

Cabe señalar que existe la necesidad de abrir oficinas en las regiones de Huancavelica y San Martín. El primero por el elevado número de beneficiarios residentes en la zona en condiciones de pobreza y extrema pobreza.

Oficina de Coordinación Regional de Ayacucho

La Oficina Regional de Ayacucho está ubicada en la ciudad de Huamanga, y se encuentra a cargo de la Lic. Doris Castillo Gamboa que dirige un equipo de tres profesionales. Tiene como ámbito de intervención la región de Ayacucho, además por

condiciones de accesibilidad (ausencia de vías de conexión y transporte), también venido atendiendo a las distritos de Samugari, Pichari y Kimbiri de la región del Cusco.

En el presente período se priorizó la atención en zona sur (provincias de Lucanas, Sucre, Parinacochas y Paucar del Sara Sara) y al VRAEM, conformado por los distritos de: Ayna- San Francisco, Anco, Santa Rosa, Sivia y Llochegua.

Oficina de Coordinación Regional Apurímac

La Oficina Regional de Apurímac está ubicada en ciudad de Abancay. Se encuentra a cargo de la Lic. Dina Amparo Esquivel Pantigozo que dirige un equipo de tres profesionales. Adicionalmente tiene como ámbito de competencia las regiones de Cusco y Puno.

Oficina de Coordinación Regional de Huánuco

La Oficina Regional de Huánuco tiene como ámbito de competencia las regiones de Huánuco, San Martín y Ucayali. Se encuentra a cargo de la Abog. Rosalía Stork Salazar, y el equipo de trabajo está integrada por tres profesionales.

Oficina de Coordinación Regional de Junín

La Oficina Regional de Junín tiene como ámbito de competencia las regiones de Junín, Huancavelica y Pasco. Está dirigido por el Lic. Sabino Blancas Chávez, que dirige un equipo de trabajo de tres profesionales.

Oficina de Coordinación Regional de Lima

La Oficina de Coordinación Regional de Lima tiene como ámbito de atención a las víctimas y beneficiarios del PIR migrantes, ya sea por desplazamiento forzado u otros motivos, que se encuentran asentados en zonas urbano marginales de la ciudad de Lima; adicionalmente a los beneficiarios de las regiones de Lima Provincias, Ica, Ancash, La Libertad, Piura, Cajamarca y la ciudad de Lima. Está a cargo del Lic. Raúl Rosasco Fiori.

Mapa N° 1
Oficinas Regionales de la CMAN



Fuente: Secretaría Ejecutiva de la CMAN
 Elaboración: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

1.3 Auditoría de Control Interno

Con Oficio N° 386-2012-CMAN/JUS de 22 de junio de 2012 el Secretario Ejecutivo de la CMAN solicitó al Vice Ministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia la intervención del Órgano de Control Institucional al haber encontrado actividades ejecutadas en materia de reparaciones colectivas que no habrían cumplido con el marco normativo del PIR, así como las disposiciones administrativas de ejecución.

En atención al requerimiento, la OCI a través del Despacho Ministerial, remitió el Informe N° 001-2013-2-0281, al que se acompaña el resultado del “Examen Especial a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del Seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los Ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional – CMAN Período 2011 y al Consejo de Reparaciones 2009 al 2011”.

Respecto a la recomendación referida a “situaciones no conformes en la priorización de proyectos de inversión pública y producción de centros poblados sin sustento y/o criterio técnico, efectuados por la CMAN durante el período 2011, por un valor aproximado de S/. 2 500 000,00; ocasionó que se perjudiquen otros centros poblado con mayor grado de afectación de categorías muy altas”, se debe mencionar, que con antelación a citado Informe, en la Centésima Décimo Octava Sesión Ordinaria de 30 de mayo de 2012 el pleno de la CMAN aprobó los nuevos Lineamientos Generales del Programa de Reparaciones Colectivas, documento en el que se promueve una mayor participación de las comunidades afectadas en el proceso de identificación y elección de los proyectos a ser implementados y asimismo criterios de priorización acorde con el Reglamento del PIR.

2. Proceso de implementación del PIR

El PIR, de acuerdo a la Ley N° 28592 de 28 de julio de 2012, reglamentada mediante Decreto Supremo N° 015-2006-JUS de 5 de julio de 2012, comprende los siguientes programas de reparación:

- Programa de Reparaciones Colectivas
- Programa de Reparaciones Económicas
- Programa de Reparaciones en Salud
- Programa de Reparaciones en Educación
- Programa de Reparaciones Simbólicas
- Programa de Restitución de Derechos Ciudadanos
- Programa de Promoción y Facilitación al Acceso Habitacional

En el presente capítulo se da cuenta sobre las acciones realizadas por la CMAN durante el 2012, para la implementación de los programas de reparación.

2.1 Programa de Reparaciones Colectivas

El Programa de Reparaciones Colectivas –PRC tiene como objetivo contribuir a la reconstrucción del capital social e institucional; material y económico – productivo de las familias y comunidades rurales y urbanas afectadas por el proceso de violencia. En este sentido, financia hasta por el monto de S/ 100,000.00 (Cien mil 00/100 nuevos soles) proyectos y actividades que guardan relación con la finalidad señalada.

En el 2012 se elaboró una propuesta de modificación de los Lineamientos Generales del PRC siendo aprobada el 30 de mayo en la Centésima Décimo Octava sesión de la

CMAN, en la que se otorga mayores medidas de control y seguimiento a los organismos ejecutores (municipalidades provinciales y distritales). Presenta dos componentes: En la primera se describen a los actores que participan de forma directa o indirecta en la ejecución del PRC así como sus roles y funciones. En la segunda parte se detallan los procesos y procedimientos del Programa desde la priorización de comunidades hasta la supervisión y monitoreo de los proyectos ya financiados. También considera tres nuevos criterios de priorización de comunidades beneficiarias:

- La comunidad campesina, nativa o centro poblado debe estar inscrito en el Registro Único de Víctimas -RUV
- La comunidad campesina, nativo o centro poblado debe tener la categoría de afectación A (muy alta) o B (alta). Al finalizar la reparación de las comunidades con muy alta o alta afectación se procederá con las demás comunidades.
- El Organismo Ejecutor tiene que estar al día en la rendición de cuenta de los proyectos financiados por el PRC en el periodo 2007-2011.

Adicionalmente se incorporó en los Lineamientos una cuota de género en la conformación de los Comités de Gestión y Vigilancia Comunitaria, el cual como mínimo debe estar integrado por una mujer. Asimismo, se incluyó la participación de dos representantes de víctimas del proceso de violencia así como de un miembro de los Comités de Autodefensa de existir estos en la comunidad.

Se encontraron 150 expedientes técnicos de comunidades con diversa afectación que habían sido priorizados en años anteriores, muchos de los cuales contaban con convenios suscritos hasta en cuatro oportunidades los cuales fueron incorporados gradualmente en la relación de comunidades beneficiarias por año, a fin de dar cumplimiento con lo establecido por la CMAN en la priorización de esas comunidades.

Esta medida y las acciones adoptadas por el Programa permitieron recuperar la confianza de las autoridades municipales y de las comunidades en el Programa de Reparaciones Colectivas la cual se había perdido producto de las continuas suscripciones de convenios realizadas anteriormente y del tiempo que habían esperado estas comunidades para recibir la reparación colectiva comprometida.

De acuerdo a los procedimientos del Programa se realizaron asambleas comunales de selección de proyectos de reparación colectiva en 200 comunidades beneficiarias del Programa garantizando que la decisión de la población sea respetada y aceptada por los Organismos Ejecutores que elaboran los expedientes técnicos así como resaltar el enfoque de reparación que tienen cada una de estas obras explicando y dando a conocer a las comunidades el alcance y acciones desarrolladas en el marco del PIR.

Finalmente, a fin de atender a la zona del VRAEM declarada como prioridad nacional por el Decreto Supremo N° 074-2012-PCM de 10 de julio de 2012, se priorizaron comunidades de esta región de las cuales se atendieron 45 del ámbito de intervención directa y 11 comunidades del ámbito de influencia.

2.1.1 Proyectos financiados en el 2012: Nivel de avance con relación al universo, por región, tipo de comunidad. Universo de pobladores beneficiados

Hasta enero de 2012 aparecen acreditados en el RUV 5,697 comunidades campesinas, nativas y centros poblados afectados por el proceso de violencia interna ocurrida entre mayo de 1980 a noviembre de 2000.

En el período que se informa se financiaron 205 proyectos de reparación colectiva en 203 comunidades, lo que hace que hasta la fecha la CMAN haya financiado 1877 proyectos de infraestructura y productivos en 1852 comunidades. Esta cifra representa el 32.5% del universo de comunidades inscritas en el RUV, proyectándose hasta el año 2016 superar el 50% de comunidades beneficiadas.

Los 205 proyectos están ubicados en 14 de las 15 regiones afectadas por el proceso de violencia. Las transferencias financieras se efectuaron mediante cuatro resoluciones ministeriales, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 5
Proyectos financiados en el 2012

Región	Resolución N°				N° de Proyectos Financiados
	R.M. 202-2012-JUS ³	R.M. 246-2012-JUS ⁴	R.M. 309-2012-JUS ⁵	R.M. 327-2012-JUS ⁶	
Áncash			2		2
Apurímac	1	1	20		22
Ayacucho	20	35	25		80
Cajamarca			2		2
Cusco		5			5
Huancavelica			3	2	5
Huánuco	3	11	6		20
Junín	3	2	7		12
La Libertad			3		3
Lima			2		2
Pasco	3				3
Puno	1	4	11		16
San Martín		10	15		25
Ucayali	7	1			8
Total	38	69	96	2	205

Fuente: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

Elaboración: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

En los proyectos financiados prevalecen los relacionados a la actividad pecuaria (78) y los de infraestructura y saneamiento (35). Bajo los criterios de selección establecidos en los Lineamientos Generales del PRC, pueden agruparse en 12 tipos de proyectos, conforme se muestra en el Cuadro N° 06.

³ Ver Anexo N° 1

⁴ Ver Anexo N° 2

⁵ Ver Anexo N° 3

⁶ Ver Anexo N° 4

Cuadro N° 06
Tipos de proyectos financiados

Modalidad	Tipos de proyectos	Nº Proyectos
Recuperación y ampliación de infraestructura de servicios básicos de educación, salud, saneamiento, electrificación rural, recuperación del patrimonio comunal y otros que el colectivo pueda identificar.	Electrificación	2
	Infraestructura de saneamiento y medio ambiente	6
	Infraestructura vial	5
	Infraestructura y gestión comunitaria	35
	Servicios de Salud	2
	Servicios educativos y deportivos	8
Recuperación y reconstrucción de la infraestructura económica, productiva y de comercio y el desarrollo de capacidades humanas y acceso a oportunidades económicas.	Acuicultura	8
	Agroindustria y artesanía	10
	Infraestructura de comercio	17
	Infraestructura de riego	18
	Pecuarios	78
	Producción Agrícola y Forestal	16
TOTAL		205

Fuente: Secretaría Ejecutiva de la CMAN
Elaboración: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

De las 203 comunidades beneficiadas, 169 pertenecen al ámbito rural y 24 están ubicadas en zona urbana.

Es importante señalar que la presencia de la CMAN en las asambleas comunales de elección de proyectos, permitió una buena comprensión de la finalidad de este programa, así como el rol de la comunidad en su papel participativo de fiscalización.

Por otro lado, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, los 205 proyectos financiados en el 2012 permitirán favorecer a 66,396 pobladores de las 203 comunidades atendidas. Ver Cuadro N° 7.

Cuadro N° 7
Proyectos y población beneficiaria

Región	Total de Población Beneficiada
Áncash	810
Apurímac	6797
Ayacucho	20590
Cajamarca	411
Cusco	1959
Huancavelica	628
Huánuco	6937
Junín	5557
La Libertad	2588
Lima	351
Pasco	3066
Puno	4513
San Martín	10002
Ucayali	2187
Total	66,396

Fuente: Secretaría Ejecutiva de la CMAN
Elaboración: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

2.1.2 Nivel de ejecución presupuestal

El costo total de los 205 proyectos es de S/ 23'789,584.00 (Veintitrés millones setecientos ochentainueve mil quinientos ochentaicuatro y 00/100 nuevos soles). De este monto S/. 19'939,990.00 (Diecinueve millones novecientos treintainueve mil novecientos noventa y 00/100 nuevos soles) corresponden al aporte de la CMAN, y S/. 3' 849, 594.00 (Tres millones ochocientos cincuenta y cuatro 00/100 nuevos soles) forman parte de la contrapartida de los gobiernos locales responsables de la ejecución del proyecto.

Cuadro N° 8
Ejecución presupuestal 2012

Región	Costo Total de Proyectos	Financiamiento MINJUS-CMAN				Monto total financiado por MINJUS-CMAN
		R.M. 202-2012-JUS	R.M. 246-2012-JUS	R.M. 309-2012-JUS	R.M. 327-2012-JUS	
Áncash	200,000			200,000		200,000
Apurímac	2,636,961	100,000	100,000	2,000,000		2,200,000
Ayacucho	8,959,596	1,790,000	3,250,000	2,500,000		7,540,000
Cajamarca	230,756			200,000		200,000
Cusco	886,547		500,000			500,000
Huancavelica	520,295			300,000	200,000	500,000
Huánuco	2,038,956	299,990	1,100,000	600,000		1,999,990
Junín	1,430,132	300,000	200,000	700,000		1,200,000
La Libertad	200,000			200,000		200,000
Lima	554,953			200,000		200,000
Pasco	500,000	300,000				300,000
Puno	1,806,925	100,000	400,000	1,100,000		1,600,000
San Martín	2,927,521		1,000,000	1,500,000		2,500,000
Ucayali	896,942	700,000	100,000			800,000
Total	23,789,584	3,589,990	6,650,000	9,500,000	200,000	19,939,990

Fuente: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

Elaboración: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

2.1.3 Supervisión y monitoreo de proyectos 2007-2010

Del universo de 1592 proyectos financiados entre el 2007 al 2010, más de 700 no cuentan con información sobre la ejecución y liquidación de la obra. Al respecto, pese a los limitados recursos de personal y financieros, durante el 2012 se realizaron 55 supervisiones de obra y monitoreo a comunidades con proyectos financiados entre 2007 al 2010. Para tal efecto se elaboró un plan de acción inmediata que permitió actualizar el Módulo de Administración de Proyectos (MADPRO) así como ordenar el archivo físico.

De igual forma, se efectuó el monitoreo de los 180 proyectos financiados en el 2011 con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los convenios de transferencia financiera suscrito con la CMAN y la entrega oportuna de la liquidación de las obras.

Finalmente en el período que se informa se realizaron actos de reconocimiento y entrega de reparaciones colectivas a comunidades beneficiarias de las regiones de Ayacucho, Junín, Apurímac y Huancavelica.

Foto N° 1



Acto de reparación simbólica y entrega de reparación colectiva a 5 comunidades del distrito de Lucanamarca, provincia Huancasancos, región de Ayacucho. El evento se realizó el 12 de abril de 2012, y contó con la asistencia del Presidente de la República, los ministros de Desarrollo e Inclusión Social y de Justicia y Derechos Humanos.

2.2 Programa de Reparaciones Económicas

2.2.1 Consideraciones generales

Según el artículo 38º del Reglamento de la Ley N° 28592, son beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas – PRE las personas –o sus familiares directos- que han sufrido las siguientes afectaciones:

- a) Víctimas de asesinato, ejecución arbitraria o extrajudicial.
- b) Víctimas de desaparición forzada.
- c) Personas que como resultado de atentados, agresiones o torturas, tienen una discapacidad física o mental permanente, parcial o total.
- d) Víctimas de violación sexual.

Considerando que el presupuesto anual para el otorgamiento de reparaciones económicas es limitado y teniendo en cuenta el alto número de víctimas y beneficiarios que tienen derecho a recibir este tipo de reparación, se consideró importante que se

establezca criterios de priorización que permitan al Estado asumir la implementación de este Programa en forma gradual y progresiva.

En tal sentido, la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 051-2011-PCM, promulgada en el gobierno anterior, dispuso que para la primera etapa de ejecución del PRE, la entrega de reparaciones se efectuará priorizando a los beneficiarios que cumplan con las siguientes condiciones:

- a) Ser cónyuges o concubinos de la víctima muerta o desaparecida, que a la fecha de entrada en vigencia de la norma⁷ tengan 65 años o más.
- b) Ser padres de la víctima muerta o desaparecida, que a la fecha de entrada en vigencia de la norma tengan 80 años o más, que no cuenten con soporte familiar.
- c) Ser víctimas de violación sexual o víctimas con discapacidad como resultado de la violencia sufrida, que a la fecha de entrada en vigencia de la norma tengan 65 años o más.

Este criterio adoptado por la norma generó cuestionamientos de diversos sectores, en especial entre las organizaciones de víctimas del proceso de violencia, pues colocaba en una situación de postergación a muchas personas que no cumplen con los criterios de edad establecidos en la norma. De esta manera, mujeres víctimas de violación sexual, personas con diversos tipos de discapacidad, personas en grave situación de salud y la totalidad de hijos e hijas de personas fallecidas o desaparecidas, deben esperar a que se agote la población de beneficiarios priorizada según criterios de edad para acceder al otorgamiento de la reparación económica a la que tienen derecho.⁸

2.2.2 Acciones realizadas durante el año 2012 para la implementación del PRE

Para el 2012, según la 108° Disposición Complementaria y Final de la Ley del Presupuesto Público, se autorizó hasta S/. 100,000,000,00 (Cien millones y 00/100 nuevos soles) de soles con cargo a los mayores ingresos en el Presupuesto del Sector Público y/o con los recursos a que hace referencia el artículo 44° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, para continuar con el pago de las reparaciones económicas.

Este monto se implementó conforme a los criterios establecidos por el Decreto Supremo N° 051-2011-PCM, en concordancia con la citada 108° Disposición Complementaria y Final de la Ley del Presupuesto Público para el año 2012, que establecía que de agotarse la población beneficiaria a ser priorizada conforme a los rangos de edad señalados, se continuará con el pago de las reparaciones económicas, según orden de prelación, priorizándose a los de mayor edad.

Bajo el marco el normativo expuesto, la conformación de las cinco primeras listas de beneficiarios, en el 2011, consideró a padres y madres de 80 años o más, así como a cónyuges o convivientes y a víctimas directas (de violación sexual y discapacidad)

⁷ El Decreto Supremo N° 051-2011-PCM entró en vigencia el 17 de junio de 2011.

⁸ Al tiempo de elaboración de este Informe Anual, fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" (15 de enero de 2013) la Ley N° 29979, que deja sin efecto la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 051-2011-PCM y establece como criterio de priorización la fecha en la que ocurrió la afectación, disponiendo que el MINJUS configure criterios complementarios de priorización a sugerencia de la Secretaría Ejecutiva de la CMAN.

mayores de 65 años. Esta priorización no incluyó a los hijos de víctimas fallecidas o desaparecidas y permitió la atención de solo 1,878 beneficiarios.

Sin embargo, para la elaboración de las listas N° 6, N° 7 y N° 8, comenzó a agotarse la población beneficiaria que cumple con los rangos de edad mencionados en el párrafo anterior, por lo cual, en cumplimiento de la mencionada 108° Disposición Complementaria y Final, comenzó a bajarse el rango de edad hasta llegar a los 38 años. Los criterios utilizados para la elaboración de los listados N° 6, N° 7 y N° 8 permitieron la atención de 15,774 personas.

Adicionalmente, cabe referir que la Secretaría Ejecutiva de la CMAN, a fin de mejorar y acelerar los procesos de implementación del PRE, realizó las siguientes gestiones:

- Firma de un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINUSDH) y el Registro Nacional de identificación y Estado Civil (RENIEC) para mejorar los procesos de análisis de consistencia de datos de los beneficiarios potenciales.
- Firma de una Addenda al Convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Banco de la Nación, a fin de agilizar los trámites que deben seguir los beneficiarios del PRE para acceder al cobro de su reparación económica, mediante la firma de una constancia de aceptación expresa de dicha reparación, que incorpora una declaración jurada de no estar incurso en alguna de las causales de exclusión establecidas en la Ley N° 28592 y su Reglamento.

Adicionalmente, para implementar esta mejora, se aprobó la Resolución Ministerial N° 149-2012-JUS, mediante la cual se modificó la Resolución Ministerial N° 184-2011-PCM, con la finalidad de, entre otros aspectos, permitir que el proceso de identificación de los beneficiarios potenciales por cada etapa, se realice con información actualizada del RENIEC, en cuanto a sobrevivencia, domicilio actual y modificación de los apellidos por variación del estado civil.

- Con el apoyo de organizaciones de víctimas, las gerencias de desarrollo social de varios gobiernos regionales y locales, gobernadores e instituciones de la sociedad civil, se difundieron las listas con la finalidad de facilitar que la mayor cantidad de beneficiarios puedan acceder al cobro de su reparación económica.

2.2.3 Beneficiarios que recibieron reparación económica en el 2012

Antes de señalar el detalle de la ejecución del PRE, resulta pertinente presentar un cuadro general de víctimas y beneficiarios de este programa de reparación, con inscripción vigente en el RUV a diciembre de 2012:

Cuadro N° 9
Cuadro General de Víctimas y Beneficiarios del
Programa de Reparaciones Económicas

Tipo de afectación	N° de víctimas causales o directas	N° de beneficiarios
Fallecimiento (víctima causal)	20,662	58,548
Desaparición forzada (víctima causal)	6,599	15,569
Violación sexual (víctima directa)	2,050	2,050
Discapacidad física o mental permanente (víctima directa)	598	598
TOTAL	29,909	76,765

Fuente: Secretaría Técnica de la CMAN

Elaboración: Secretaria Ejecutiva de la CMAN

Desde julio de 2011 con la aplicación del Decreto Supremo N° 051-2011-PCM se da inicio a la implementación de las reparaciones económicas. A la fecha el acumulado indica que se han beneficiado a 17,652 personas, que equivale al 23% del universo, con un monto de S/. 107'249,874.43 (Ciento siete millones doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete y 00/100 nuevos soles), según el siguiente detalle.

Cuadro N° 10
Beneficiarios atendidos del PRE

N° Listado	N° Benefic.	Monto otorgado	Año
1	514	3,130,000.00	2011
2	506	2,990,000.00	2011
3	415	2,517,500.00	2011
4	180	1,019,261.91	2011
5	263	1,505,083.33	2011
6	5,283	27,597,298.60	2012
7	4,960	29,250,000.02	2012
8	5,531	39,240,730.57	2012
Total	17,652	107,249,874.43	2012

Fuente: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

Elaboración: Secretaria Ejecutiva de la CMAN

Para apreciar la ejecución del Programa de Reparaciones Económicas según el tipo de afectación sufrida, se ofrece en primer lugar el Cuadro N° 10 que refleja la ejecución total del PRE desde su inicio en el año 2011 hasta el año actual 2012. Seguidamente, el Cuadro N° 12 muestra los resultados obtenidos durante la ejecución del Programa de Reparaciones Económicas solo durante el año 2012.

Cuadro N° 11
Beneficiarios atendidos en los listados 1 al 8 (2011-2012)

Afectación/ Parentesco	Hombres			Mujeres			Total	
	Benef.	Monto	%	Benef.	Monto	%	Benef.	Monto
Padre/madre	2,549	13,471,645.38	38%	4,188	26,343,229.05	62%	6,737	39,814,874.43
Esposa/ Conviviente	686	3,810,000.00	8%	8,101	42,345,000.00	92%	8,787	46,155,000.00
Violación sexual	18	180,000.00	1%	1,626	16,260,000.00	99%	1,644	16,440,000.00
Víctimas con discapacidad	445	4,450,000.00	92%	39	390,000.00	8%	484	4,840,000.00
TOTAL	3,698	21,911,645.38	21%	13,954	85,338,229.05	79%	17,652	107,249,874.43

El monto ejecutado no incluye el ITF

Cuadro N° 12
Beneficiarios atendidos en los los listados 6 al 8 (2012)

Afectación/ Parentesco	Hombres			Mujeres			Total	
	Benef.	Monto	%	Benef.	Monto	%	Benef.	Monto
Padre/madre	2,394	12,441,645.38	38%	3,938	24,351,383.81	62%	6,332	36,793,029.19
Esposa/ Conviviente	519	2,905,000.00	7%	6,865	35,810,000.00	93%	7,384	38,715,000.00
Violación sexual	18	180,000.00	1%	1,579	15,790,000.00	99%	1,597	15,970,000.00
Víctimas con discapacidad	427	4,270,000.00	93%	34	340,000.00	7%	461	4,610,000.00
TOTAL	3,358	19,796,645	21%	12,416	76,291,384	79%	15,774	96,088,029.19

El monto ejecutado no incluye ITF

Una comparación de ambos cuadros muestra un notable incremento en la ejecución del año 2012, no solo en cuanto al número de beneficiario sino también en lo referido a la ejecución presupuestal del Programa.

2.2.4 Temas Pendientes

2.2.4.1 Seguimiento a la propuesta de modificatoria del Decreto Supremo N° 051-2011-PCM

La CMAN como entidad encargada de aprobar las políticas de reparación a las víctimas del proceso de violencia, según el marco de Ley N° 28592; en su 115° sesión ordinaria aprobó enviar a la oficina de Asesoría Jurídica de la PCM una propuesta de modificación del Decreto Supremo N° 051-2011-PCM⁹ en la que se señala tres temas a modificar:

- Incrementar el monto de la reparación económica a otorgarse. Hay que tomar en cuenta que el Estado peruano viene dando indemnizaciones por el proceso de violencia a miembros de Comités de Autodefensa por montos que van entre los 31 mil y los 39 mil nuevos soles por casos similares a los establecidos como beneficiarios de reparaciones económicas, de acuerdo al Reglamento de la Ley N° 28592. En este sentido, la propuesta ha determinado un monto de

⁹ Memorandum N° 547-2011-PCM-CMAN recibido con fecha 29 de noviembre del 2011.

reparación ascendiente a 10 Unidades Impositivas Tributarias (10 UIT), es decir, un monto de S/. 36.500.00)¹⁰.

- b) Incorporar porcentajes fijos para los diferentes tipos de beneficiarios de reparaciones económicas ya que siempre podrán incorporarse nuevos beneficiarios al RUV.
- c) Derogar urgentemente el artículo que establece el plazo de cierre de determinación de los beneficiarios del PRE, pues es una medida que contradice la naturaleza permanente señalada por la ley y excluye aquellos casos que aún no han sido acreditados como beneficiarios partir del 2011.

Adicionalmente, la propuesta planteó que la CMAN determine los criterios de priorización de las víctimas y beneficiarios que forman parte del Programa de Reparaciones Económicas¹¹.

El proyecto de modificatoria fue enviado a la PCM para su evaluación y trámite correspondiente. En respuesta, la PCM, a través de su Secretaría General, remitió el Informe N° 118-2012-EF/50.06 elaborado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual se formula observaciones al proyecto de modificatoria del Decreto Supremo N° 051-2011-PCM, en los siguientes términos:

- a) El proyecto de norma no acompaña una evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos presupuestarios que pueden ser destinados para su aplicación, así como un análisis de costo-beneficio.
- b) Afecta el principio de Equilibrio Presupuestario establecido en el artículo 78° de la Constitución Política y el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- c) La Centésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812, eleva a rango de ley el monto de reparación y la priorización por edad dispuestos por el Decreto Supremo N° 051-2011-PCM, por lo que se requiere un dispositivo legal de igual rango para modificar estos aspectos.

Actualmente, funcionarios del MINJUSDH en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la CMAN, están elaborando un estudio de costo-beneficio que permita superar las observaciones alcanzadas por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas y de esa manera, se pueda justificar debidamente la propuesta de modificación del Decreto Supremo N° 051-2011-PCM.

¹⁰ La UIT en el 2012 fue de S/ 3,650 nuevos soles

¹¹ Al tiempo de elaboración de este Informe Anual, fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" (15 de enero de 2013) la Ley N° 29979, que deja sin efecto la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 051-2011-PCM y establece como criterio de priorización la fecha en la que ocurrió la afectación, disponiendo que el MINJUS configure criterios complementarios de priorización a sugerencia de la Secretaría Ejecutiva de la CMAN.

2.2.4.2 Reformas al marco normativo del PRE

En el contexto de la ejecución del PRE, se ha observado la recurrencia de casos planteados por beneficiarios que no pueden ser resueltos por vacíos o deficiencias del marco normativo que regula este programa, especialmente el Decreto Supremo N° 015-2006-JUS, que aprobó el Reglamento de la Ley del PIR.

Al respecto, la Secretaría Ejecutiva de la CMAN considera necesario realizar las siguientes reformas al citado Reglamento:

- a) Pago de reparaciones económicas por cada afectación sufrida de acuerdo al artículo 38° (casos de más de una afectación).
- b) Redefinición de los criterios de reparto del monto de la reparación, ante los siguientes supuestos:
 - Inscripción en el RUV de nuevos familiares de víctimas fallecidas o desaparecidas, cuando el monto de la reparación (S/. 10,000.00) ya fue repartido entre familiares anteriormente inscritos.
 - Concurrencia de más de un/a cónyuge o conviviente inscritos como viuda/o de una víctima de fallecimiento o desaparición forzada.
- c) Posibilidad de que los deudos de beneficiarios fallecidos antes del cobro de la reparación a la que tienen derecho, puedan heredar el monto de dicha reparación.
- d) Situación de beneficiarios excluidos del PIR por aplicación de otras medidas de reparación establecidas en normas especiales, pero que no han recibido medida de reparación alguna.

2.3 Programa de Reparaciones en Salud

El Programa de Reparaciones en Salud –PRS, tiene como objetivo la recuperación de la salud mental y física de las personas y grupos de personas acreditadas por el RUV, quienes padecen algún problema físico y/o mental producido directamente por o sean resultados del proceso de violencia.

De acuerdo a información proporcionada por el Consejo de Reparaciones –CR, a diciembre de 2012 se encontraban inscritos en el RUV 116,229 beneficiarios con derecho a recibir reparaciones en salud, siendo Ayacucho la región que registra el mayor número de personas con 34, 767; seguido por Lima con 21, 494. Ver Cuadro N° 13.

Cuadro N° 13
Beneficiarios de reparaciones en
Salud por regiones

Departamento	Beneficiarios
Ayacucho	34, 767
Lima	21,494
Huánuco	11,173
Junín	11,122
Apurímac	10,728
Huancavelica	7,043
Puno	4,199
Ica	3,601
San Martín	2,819
Cusco	2,394
Ucayali	1,235
Pasco	1,074
Otros	4,570
Total	116,229

Fuente: Secretaría Técnica del Consejo de Reparaciones
Elaboración: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

Para la atención en salud física y mental el Ministerio de Salud –MINSA dispuso en el 2006¹² la incorporación de las víctimas al Seguro Integral de Salud –SIS, decisión que fue ratificada en el artículo 24^{o13} del Reglamento del PIR. No obstante, la exigencia del requisito de calificación socio económica del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) referidas a condiciones de pobreza o extrema pobreza de víctimas del proceso de violencia, entre otros factores, generó que en más de cinco años de vigencia de la norma sólo se afiliaran 29, 012 beneficiarios, equivalente al 24.5% del total del universo.

Al respecto, la Secretaría Ejecutiva de la CMAN, en el período que se informa, orientó sus esfuerzos de supervisión, coordinación y monitoreo ante el MINSA y la Gerencia General del SIS, con dos objetivos: a) Facilitar el acceso al SIS de los beneficiarios, exceptuándolos del SISFOH, y b) Lograr la afiliación colectiva al SIS del universo de beneficiarios de reparaciones en salud.

Por otro lado, se promovió la firma de un convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación –INR para la implementación de un programa piloto de atención en rehabilitación física, que incluye la entrega de prótesis, a favor de víctimas con discapacidad con residencia en Lima y Callao. Para tal efecto, 44 beneficiarios con

¹² Decreto Supremo N° 06-2000-SA

¹³ Artículo 24^a. - Intervención específica de las entidades públicas para el programa de reparaciones en salud:
“(…)

Estarán considerados dentro del ámbito y la cobertura del Seguro Integral de Salud los beneficiarios individuales que padecen algún problema físico y/o mental (...).

Los beneficiarios individuales serán integrados al SIS y gozarán de gratuidad de las medicinas que brinda el Estado a través de las farmacias de los hospitales públicos y centros de atención médica en caso de tratamiento ambulatorio en el marco del SIS (...).”

discapacidad fueron evaluados por el INR, entre octubre a noviembre de 2012, con la finalidad de diseñar un plan de atención en rehabilitación.

Asimismo se conformó una Mesa de Trabajo en Salud con la participación de representantes del Ministerio de Salud (SIS, direcciones generales de Salud Mental, Salud Integral y de Promoción de la Salud) Consejo de Reparaciones, Defensoría del Pueblo y representantes de la Sociedad Civil (REDINFA y CAPS), con la finalidad de actualizar la propuesta de Norma Técnica del PRS elaborado por el MINSA, que tiene como antecedente los Lineamientos aprobados por la CMAN en el 2010.

La Mesa de Trabajo se reunió en 4 oportunidades, y el 7 de julio de 2012 organizó un taller de validación de la propuesta de Norma Técnica, evento que contó con la participación de directores de salud de las regiones más afectadas por el proceso de violencia, representantes de los principales hospitales de Lima así como de la sanidad de las Fuerzas Armadas. Dicho evento contó con el auspicio del Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR y la presencia de la Defensoría del Pueblo.

Al cierre del presente informe, el MINSA aún no ha aprobado la Norma Técnica.

2.3.1 Logros obtenidos

- **Eliminación de la calificación socio económica del SISFOH**

En noviembre de 2012, la Jefatura Nacional del SIS, mediante Resolución N° 190-2012/SIS¹⁴ aprobó la Directiva Administrativa N° 001-2012-SIS/GA¹⁵, en el cual se estable que los beneficiarios del PIR serán afiliados al SIS sin estar condicionados a la calificación socio económica del SISFOH.

Esta medida responde al trabajo de incidencia de la Secretaría Ejecutiva de la CMAN que se materializó en nueve talleres de difusión del SIS para las víctimas del proceso de violencia dirigido a operadores de salud y organizaciones de víctimas de las regiones priorizadas¹⁶.

Cabe señalar que en los talleres se logró capacitar a 432 servidores del MINSA y 362 representantes de organizaciones de víctimas.

- **Afiliación colectiva al SIS**

A solicitud de la Secretaría Ejecutiva de la CMAN, el MINSA dispuso la afiliación colectiva del universo de beneficiarios de reparaciones en salud al SIS. Bajo esta estrategia, hasta diciembre de 2012 se logró afiliar al SIS a 64,500 personas que representa el 52% del total de beneficiarios.

¹⁴ Ver Anexo N° 9

¹⁵ Directiva que regula el proceso de afiliación al régimen de financiamiento subsidiado del Seguro Integral de Salud.

¹⁶ Los talleres se realizaron en Ayacucho, Apurímac, Huánuco, San Martín, Junín, Huancavelica, Lima e Ica.

Cuadro N° 14
Beneficiarios afiliados al SIS

Programa	Beneficiarios inscritos en el RUV	Beneficiarios afiliados	Porcentaje de avance
Reparaciones en Salud	116,229	65,400	52%

Fuente: Gerencia de Operaciones del SIS
Elaboración: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

2.3.2 Atención en Salud Mental

Por otro lado, en materia de salud mental el MINSA, mediante Oficio N° 008-2013-DGSP/MINSA de 8 de enero de 2013, informó que durante el 2012 brindó atención integral en salud mental a 22, 880 beneficiarios inscritos en el RUV.

Adicionalmente señaló que se intervino, bajo un enfoque de salud comunitaria, en 384 comunidades afectadas por el proceso, donde se fortalecieron las redes comunitarias a través de talleres de soporte emocional y actividades preventivo-promocionales.

Cuadro N° 15
Beneficiarios atendidos en salud mental

DIRESA/DISA	Beneficiarios atendidos	Comunidades Intervenido	N° de Profesionales PIR
Apurímac I	2316	66	5
Apurímac II	1325	23	7
Ayacucho	2725	23	13
Cusco	1399	44	7
Huancavelica	430	50	11
Huánuco	2990	39	7
Ica	810	25	0
Junín	4345	8	12
Pasco	230	9	7
Puno	435	38	7
San Martín	3006	20	5
Ucayali	2869	39	5
Total	22880	384	86

Fuente: Dirección de Salud de las Personas del MINSA
Elaboración: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

De igual forma indicó que se han conformado equipos especializados de salud mental en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, Ucayali y San Martín. En total se cuenta con 86 profesionales

entre médicos, psicólogos y enfermeras contratados con presupuesto transferido a las regiones en cumplimiento del Decreto Supremo N° 070-2008-MINSA¹⁷.

Con relación a la búsqueda de personas desaparecidas, mediante Resolución Ministerial N° 299-2012/MINSA de mayo de 2012 el MINSA aprobó el documento técnico “Lineamientos para Acompañamiento Psicosocial a Familiares de Personas Desaparecidas”, actualmente en ejecución.

2.4 Programa de Reparaciones en Educación

El Programa de Reparaciones en Educación- PRED tiene como objetivo brindar nuevas o mejores oportunidades de acceso a las víctimas y sus familiares que como producto del proceso de violencia ocurrido entre mayo de 1980 a noviembre de 2000 perdieron la posibilidad de recibir una adecuada educación o de culminar sus estudios primarios, secundarios, superior técnica y/o universitaria.

Según información del Consejo de Reparaciones existen registrados en el RUV 113,959 beneficiarios del PRED. De este universo, 22,675 son analfabetos (19%); y solo 4,876 (4.5%) alcanzaron culminar el nivel de educación superior universitaria o técnica. Ver Cuadro N° 16.

Cuadro N° 16
Beneficiarios de Reparaciones en Educación
Según grado de instrucción

Grado de Instrucción	N° de beneficiarios	%
ILETRADO/SIN INSTRUCCION	22,675	19.90%
EDUCACION ESPECIAL	13	0.01%
INICIAL	2	0.00%
PRIMARIA INCOMPLETA	8,422	7.39%
PRIMARIA COMPLETA	30,288	26.58%
SECUNDARIA INCOMPLETA	11,678	10.25%
SECUNDARIA COMPLETA	32,789	28.77%
SUPERIOR INCOMPLETO	1,004	0.88%
SUPERIOR COMPLETA	4,313	3.78%
TECNICA INCOMPLETA	220	0.19%
TECNICA COMPLETA	563	0.49%
SIN DATA	1,992	1.75%
TOTAL	113,959	100%

Fuente: Secretaría Técnica del Consejo de Reparaciones
Elaboración: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

¹⁷ Norma que autoriza la transferencia de partidas del MINSA a 24 gobiernos regionales por un monto de S/. 38,514,414.00 nuevos soles.

2.4.1 Acciones realizadas para su implementación

Durante el período que se informa, la Secretaría Ejecutiva de la CMAN en cumplimiento de sus funciones de coordinación, monitoreo y supervisión del PIR, realizó diversas acciones ante el Ministerio de Educación –MINEDU para la implementación del PRED. Labor que se materializó con la presentación de informes técnicos, conformación de equipos de trabajo, entre otras acciones de incidencia, entre ellos tenemos:

- Conformación de un Equipo Técnico de Trabajo en el MINEDU integrado por funcionarios de las direcciones de Alfabetización, Educación Básica Alternativa, Superior Tecnológica y Pedagógica así como de Educación Intercultural Bilingüe, el Programa Nacional de Becas y la CMAN, con la finalidad de implementar las modalidades y componentes de reparación. Para tal efecto se entregó al MINEDU un informe técnico sobre el perfil socio educativo de los beneficiarios del PRED.
- Suscripción de un Convenio de Cooperación institucional entre el Ministerio de Educación (MINEDU) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH)¹⁸, mediante el cual el MINEDU, a través del Programa Nacional de Becas –PRONABEC, asume el compromiso de otorgar anualmente no menos de 50 becas integrales de educación superior universitaria o técnica. Por su parte el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la concurrencia de la Secretaría Ejecutiva de la CMAN, brindará asistencia técnica en la difusión, y convocatoria de los potenciales beneficiarios.
- Se realizó la supervisión y monitoreo a 22 universidades públicas, 7 con sede en la ciudad de Lima y 15 ubicadas en las regiones que registran el mayor número de beneficiarios. Para tal efecto se realizaron visitas de coordinación con los rectores, pedidos de información e intervenciones específicas ante solicitudes presentadas por los beneficiarios.

La supervisión efectuada arrojó como resultado que todas cumplen con la reserva de vacantes, sin embargo se advirtió que no existe una diferenciación precisa entre los beneficiarios de la Ley N° 28592 y la Ley N° 27277¹⁹.

- Las 22 universidades nacionales mencionadas ofrecen 464 vacantes para el 2012 distribuidas en los procesos de admisión I y II en la modalidad víctima de terrorismo, habiendo ingresado un total de 109 beneficiarios.

¹⁸ Ver Anexo N° 10

¹⁹ Ley que reserva vacantes para los hijos de los funcionarios y servidores del Estado, víctimas del proceso de violencia 1980-2000.

Cuadro N° 17
Reserva de vacantes e ingresantes
Ley N° 28592 y N° 27277

N°	Universidad	Modalidad de admisión	Normativa	Vacantes	Ingresantes
1	Universidad Nacional Mayor de San Marcos	Modalidad héroes de guerra y víctimas del terror	Ley N° 27277 Ley N° 28592	-	02
2	Universidad Nacional del Callao	Examen Especial de Admisión	Ley N° 28592 Ley N° 27277	17	-
3	Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta	Examen Especial de Admisión	Ley N° 28592 Ley N° 27277	14	05
4	Universidad Nacional Federico Villareal	Examen por modalidad víctimas de terrorismo	Ley N° 27277 Ley N° 28592	75	12
5	Universidad Nacional de Ingeniería	Examen general por modalidad de extraordinario	Ley N° 27277 Ley N° 28592	11	04
6	Universidad Nacional Agraria, La Molina	Evaluación especial	Ley N° 28592 Ley N° 27277	6	0
7	Universidad Tecnológica del Cono Sur de Lima	Concurso de Admisión Extraordinario	Ley N° 27277	06	06
8	Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.	Víctimas e Hijos de Víctimas de Terrorismo.	Ley N° 27277	-	14
9	Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica	Vacantes extraordinarias	Ley N° 27277 Ley N° 28592	-	02
10	Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	Examen de aptitud académica	Ley N° 27277 Ley N° 28592	39	0
11	Universidad Nacional de Piura	Modalidad víctimas de terrorismo	Ley N° 27277	31	2
12	Universidad Nacional de Hermilio Valdizan	Modalidad víctimas de terrorismo	Ley N° 28592	51	22
13	Universidad Nacional de Trujillo	Modalidad de Beneficiarios Víctimas de Violencia	Ley N° 28592 Ley N° 27277	37	0
14	Universidad Nacional del Centro	Modalidad víctimas de terrorismo y víctimas de la violencia social	Ley N° 28592 Ley N° 27277	25	1
15	Universidad Nacional de Huancavelica	Modalidad víctimas de terrorismo	Ley N° 28592 Ley N° 27277	33	06
16	Universidad Nacional Micaela Bastidas de	Modalidad víctimas de terrorismo	Ley N° 27277		

	Apurímac			33	10
17	Universidad Nacional de Tumbes	Modalidad víctimas de terrorismo	Ley N° 27277 Ley N° 28592	20	0
18	Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	Modalidad víctimas de terrorismo	Ley N° 27277 Ley N° 28592	10	10
19	Universidad Nacional de San Martín	Modalidad víctimas de terrorismo	Ley N° 27277 Ley N° 28592	18	04
20	Universidad Nacional de la Amazonía Peruana	Modalidad víctimas de terrorismo	Ley N° 27277 Ley N° 28592	07	-
	Universidad Nacional del Santa	Modalidad víctimas de terrorismo	Ley N° 27277 Ley N° 28592	12	0
21	Universidad Nacional del Altiplano	Modalidad víctimas de terrorismo	Ley N° 27277 Ley N° 28592	8	0
22	Universidad Nacional Agraria de la Selva.	Modalidad víctimas de terrorismo	Ley N° 27277 Ley N° 28592	11	09
	Total			464	109

Fuente: Oficinas de respuesta de universidades públicas

Elaboración: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

2.4.2 Logros alcanzados

• Aprobación de Lineamientos del PRED

Mediante Oficio N° 1022-MINEDU/VMGP/DEIB-CMAN de 31 de octubre de 2012, el MINEDU remitió la propuesta del PRED a la CMAN para su aprobación. Este documento es el resultado del Grupo de Técnico de Trabajo promovido por la Secretaría Ejecutiva de la CMAN.

Con los aportes de los delegados ante la CMAN, la versión final del documento se aprobó en la Centésima Décimo Novena Asamblea Ordinaria de la CMAN de 21 de enero de 2013²⁰.

Este instrumento de gestión permitirá al MINEDU diseñar y desarrollar planes multianuales de trabajo en materia de reparaciones en educación a favor de las víctimas del proceso de violencia 1980-2000.

• Implementación de la Beca REPARED

En atención al Convenio celebrado entre el MINEDU y el MINJUSDH, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo implementó las Becas REPARED, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 065-2012-PORNABEC-OBEC-VMGGI-MED de 11 de setiembre de 2012²¹, para la atención exclusiva a los beneficiarios del PRED inscritos en el Registro Único

²⁰ Ver Anexo N° 11

²¹ Ver Anexo N° 12

de Víctimas – RUV. Esta beca cubre estudios de educación superior universitaria o técnica en instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio académico. Sustenta los costos de pensión educativa, alojamiento, alimentación, libros, pasajes, medicinas, seguro médico y copias.

La Beca REPARED, constituye una modalidad especial del Programa Beca 18, que tiene como marco normativo la Ley N° 29837, que crea el PRONABEC y su Reglamento el Decreto Supremo N° 013-2012-ED.

La primera convocatoria se realizó en agosto del 2012²², con la oferta de 50 becas integrales focalizada en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Junín, Huancavelica, Huánuco y Lima - Callao.

Luego de un riguroso proceso de selección que contó con la participación de representantes de las organizaciones de víctimas así como de funcionarios de las oficinas regionales de la CMAN, 43 jóvenes fueron seleccionados al cumplir con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria²³. El detalle de los resultados por regiones son las siguientes: Ayacucho (17), Apurímac (7), Huánuco (5), Junín (3) y Lima y Callao (11).

Cuadro N° 18
Beneficiarios por regiones Becas REPARED 2012 – I

Región	N° Beneficiarios	%
Ayacucho	17	39%
Apurímac	7	16%
Huánuco	5	12%
Junín	3	7%
Lima – Callao	11	26%
Total	43	100%

Fuente: PRONABEC

Elaboración: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

De este universo de beneficiarios, 35 son hijos/as de personas que fueron asesinadas o se encuentran desaparecidas como consecuencia del proceso de violencia; 2 sufrieron heridas y lesiones; 4 desplazamiento forzado; 1 detención arbitraria y 1 tortura.

Cuadro N° 19
Beneficiarios por afectaciones Becas REPARED 2012-I

Afectación	N°	%
Fallecimiento	24	59%
Desaparición forzada	11	26%
Tortura	01	1%
Detención arbitraria	01	1%
Heridas o Lesiones	02	4%
Desplazamiento forzoso	04	9%
TOTAL	43	100%

Fuente: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

Elaboración: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

²²Resolución Directoral Ejecutiva N° 065-2012-PRONABEC-OBEC-PRONABEC-OBPREG de fecha 11 de septiembre de 2012.

²³ Las becas se otorgaron mediante Resolución Jefatural N° 004-2012-OBE-PRONABEC-OBEC-VMGI-MED de 10 de diciembre de 2012. Ver Anexo N° 13

Asimismo, 35 becarios cursarán estudios en el Instituto Tecnológico de Educación Superior SENATI y otros 8 en diversas universidades nacionales del país. Se adjunta resolución jefatural que otorga las becas.

Cabe señalar que para el 2013, el MINEDU anunció la convocatoria de 200 becas integrales.

- **Puntajes adicionales en la calificación para becas pre y pos grado internacionales.**

Esta medida de “acción afirmativa positiva” ofrece puntajes adicionales en el proceso de calificación de becas de estudios de pregrado o postgrado (maestrías o doctorados) en universidades del extranjero.

En tal sentido, los beneficiarios del PRED pueden postular con la bonificación especial a las 1,000 becas de pos grado internacional que viene ofertando PRONABEC para realizar estudios en 400 mejores universidades del mundo.

De igual forma, se logró que en las becas de pre grado VRAEM y Beca 18 ordinaria (nacional e internacional), los beneficiarios del PRED reciban un puntaje adicional en la calificación final.

2.5 Programa de Reparaciones Simbólicas

Uno de los componentes del PIR es el Programa de Reparaciones Simbólicas que tiene como objetivo contribuir a restaurar el lazo social quebrado por el proceso de violencia, entre el Estado y las personas y entre las personas mismas, a través del reconocimiento público del daño que les infligió la acción de los grupos subversivos y la acción u omisión del Estado, en la búsqueda de favorecer la reconciliación nacional del conjunto de la sociedad peruana hacia las víctimas.

Las reparaciones simbólicas son medidas específicas que buscan subvertir las lógicas de olvido e individualidad en las que suelen caer las sociedades en donde se perpetraron violaciones a derechos humanos. Sensibilizan a la comunidad respecto del dolor de las víctimas, a través de una mirada crítica del proceso de violencia que permitan crear conciencia de no repetición. De esta forma se construyen símbolos reparadores que sirven para unir a la sociedad con las víctimas y afectados, y con ello, a la Nación.

Hasta julio de 2011 no se había dado inicio a la implementación de este programa. Con el cambio de gobierno, la CMAN en coordinación estrecha con los familiares de las víctimas, apoyó en la cobertura parcial de los gastos que demandó el entierro de los restos de nueve personas desaparecidas en el año 1992²⁴ a manos del grupo “Colina”.

²⁴ Las personas de Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Roberto Barrientos Velásquez, Denis Atilio Castillo Chávez, Federico Coquis Velásquez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Pedro Pablo López Gonzáles, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Carlos Martín Tarazona More y Jorge Luis Tarazona More, permanecieron en calidad de desaparecidos. Después de 20 años se pudo establecer, por declaraciones de testigos acogidos al beneficio de la colaboración eficaz (miembros del Grupo Colina), la ubicación de fosas donde se encontraban los restos.

En el 2012, la Secretaría Ejecutiva de la CMAN desarrolló distintas actividades, tales como: actos públicos de reconocimiento, acompañamiento en la entrega de restos a familiares de víctimas de desaparición forzada, talleres públicos, homenajes públicos.

2.5.1 Acciones realizadas en el 2012

- **Acompañamiento en la entrega de restos de víctimas de desaparición forzada**

En esta intervención la CMAN facilita los ataúdes y organiza misas de honras fúnebres así como coordina con el MINSA para el acompañamiento sicosocial a los familiares. Durante el 2012 se entregaron 257 ataúdes para el entierro digno de víctimas desaparecidas de Ayacucho, Junín, Huancavelica y Cusco. En este sentido, se participó en la restitución de restos de los siguientes casos:

Cuadro Nº 17
Casos de restitución de restos

Mes	Región, Casos y Distritos	Víctimas
Enero	Caso: Sarhua-Fajardo-Ayacucho, Huaraccopata-Seclla-Huancavelica, Toctomachay-Satica-Ayacucho, Doce Corral-Soras Sucre	9
Febrero	Caso: Cusibamba-Satica-Ayacucho, Chuschi-Cangallo-Ayacucho, Izccana-Luricocha-Huanta, Chico-Pacomarcay Pomatambo-Vilcashuamán, Manyacc-Angaraes-Acobamba-Huancavelica, San Miguel - La Mar-Ayacucho	29
Marzo	Caso: Sachabamba-Chiara-Ayacucho, Maricancha-San Miguel-Ayacucho, Julcamarca-Angaraes-Huancavelica, Paras-Cangallo-Ayacucho, Ñuñunhuaycco-Vischongo-Ayacucho, Laramate-Santiago de Pischa-Ayacucho, Ccechapampa-Manallasacc-Chiara-Ayacucho	30
Abril	Caso: Congalla II-Angares-Huancavelica	30
Mayo	Caso: Cceraacro - Ocros-Huamanga	17
Junio	Caso: Doce Corral-Soras-Sucre-Ayacucho, Mayapo-Llohegua-Huanta, Niño Yucaes-Tambillo-Huamanga	17
Julio	Caso: Llohegua-Huanta, Aranhuy-Santillana -Huanta; Maraycancha -Tambo -La Mar	10 2
Agosto	Caso: Congalla	11
Setiembre	Caso: Pampahuasi; Nolpipata; Pucamarca-Tambo-La Mar; Morcolla; Huambalpa; San Gerardo, Sivia; Rumi Rumi	23
Octubre	Caso: Tamborcocha-Churca-Chungui-La Mar; Ccohisa Acocro; Challhuamayo Alto; Accomarca	20
Noviembre	Caso: Miopatasucro; Huancasancos; Pago de Arequipa; Mio Patasucro-Huanta; Kullankuni, Morccolla,	24

	Sacharaccay; Razuhuilca y Paqchapata-Huanta; Querobamba; Soras-Sucre	
Diciembre	Caso: Huaychao; Ccarccancha	14
Total		257

Fuente: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

Elaboración: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

Foto N° 2



Acto de reparación simbólica y entrega de restos de personas desaparecidas en Ayacucho. CMAN facilitó las cajas mortuorias y organizó un cortejo y entierro de acuerdo a las costumbres de la comunidad.

- **Convenio de Transferencia Financiera con el Ministerio Público**

La participación en los actos de entrega de personas desaparecidas, permitió advertir la existencia de más de 1500 restos óseos pendientes de identificación por ADN debido a la falta de reactivos. Al respecto, y con la finalidad de contribuir en este proceso, la CMAN, vía la firma de un Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional²⁵, transfirió al Ministerio Público, S/ 1'100, 000.00 (Un millón cien mil y 00/100 nuevos soles) para la adquisición de reactivos de ADN.

- **Homenaje a las mujeres víctimas**

Esta actividad se realizó en marzo, con ocasión del “Día Internacional de la Mujer” en las regiones de Abancay, Huánuco, Huancayo, Ayacucho y Lima.

- **Actos Públicos de Reconocimiento**

Los actos de reconocimiento permiten dignificar a las víctimas o comunidades afectadas por el proceso de violencia. Al respecto, las comunidades de Lucanamarca (abril), Sacsamarca (mayo) recibieron el reconocimiento de las más altas autoridades del Estado. En julio se realizó el homenaje a las autoridades locales (Abancay), estudiantes, maestros y trabajadores de la UNCP (Huancayo), y a los pobladores del distrito de Chuschi (Ayacucho). En

²⁵ La transferencia se aprobó mediante Resolución Ministerial

noviembre, se rindió homenaje a las víctimas de la violencia del distrito de Soras, Ayacucho, a propósito de la exhumación y entrega de 7 restos de las más de 100 personas asesinadas por el Grupo Terrorista Sendero Luminoso en noviembre de 1983. En diciembre se realizó en Putis, Ayacucho, un acto de conmemoración a las víctimas de la violencia en diciembre de 1984. En todas ellas se develaron placas conmemorativas, dando un total de 7 placas develadas.

Foto N° 3



Acto de reparación simbólica por el asesinato de 69 campesinos del distrito de Lucanamarca, provincia de Huancasancos, región de Ayacucho. El evento se realizó el 12 de abril de 2012.

Foto N° 4



Acto de reparación simbólica y entrega de restos de pobladores del distrito de Soras, provincia de Sucre, región de Ayacucho, asesinados por el grupo terrorista Sendero Luminoso.

- **Foros públicos “Construyendo la reconciliación luego del proceso de violencia”**, donde se analizaron las diversas violaciones de derechos humanos ocurridas durante el período de violencia de 1980 al 2000 y su tratamiento en la legislación nacional e internacional. En el 2012 se realizaron 11 foros en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Junín, Huánuco, Ancash, Ica, Lima y Huancavelica, que permitieron informar y sensibilizar a 1240 personas, entre autoridades, funcionarios y servidores, miembros de organizaciones de afectados y estudiantes.
- **Develamiento de placas en lugares de memoria emblemáticos**

Acto que se llevó a cabo en la localidades de Jauja (Chupaca y Molinos), Concepción (Comas), La Oroya y Huancayo de la región Junín. En cada uno de estos lugares se acompañó en el proceso de recuperación de memoria local.

2.6 Programa de Promoción y Facilitación de Acceso Habitacional

El Programa de Promoción y Facilitación de Acceso Habitacional -PRAH, tiene por objetivo otorgar facilidades para el acceso a la vivienda a las víctimas y/o a sus familiares que como producto del proceso de violencia perdieron sus viviendas o fueron desplazadas del lugar donde habitaban.

De acuerdo con el artículo 34º del Reglamento del PIR, son sujetos de atención de este programa los beneficiarios individuales y/o colectivos inscritos en el RUV que:

- Perdieron sus viviendas por destrucción a causa del proceso de violencia.
- Enfrentan problemas de vivienda como secuela directa del proceso de violencia.

En el segundo supuesto están comprendidas las víctimas que sufrieron desplazamiento forzado, y que como consecuencia de ello presentan problemas habitacionales a la fecha.

De acuerdo con información proporcionada por el Consejo de Reparaciones, a diciembre de 2012, se encontraban inscritos en el RUV 2,506 personas que sufrieron la destrucción de sus viviendas; asimismo 40, 095 víctimas de desplazamiento forzado, y en consecuencia potenciales beneficiarios del PRAH, previa verificación de que enfrentan problemas habitacionales.

Cuadro N° 18
Beneficiarios del PRAH por regiones

Región	Con destrucción de vivienda	Desplazamiento forzado	Total
AMAZONAS	0	2	2
AMERICA	0	13	13
ANCASH	11	44	55
APURIMAC	234	1,052	1,286
AREQUIPA	0	169	169
AYACUCHO	935	8,378	9,313
CAJAMARCA	4	46	50
CALLAO	14	145	159
CUSCO	37	425	462
EUROPA	2	23	25
HUANCAVELICA	71	802	873
HUANUCO	325	7,654	7,979
ICA	34	3,133	3,167
JUNIN	211	6,201	6,412
LA LIBERTAD	6	49	55
LAMBAYEQUE	8	123	131
LIMA	490	7,166	7,656
LORETO	1	14	15
MADRE DE DIOS	0	24	24
MOQUEGUA	0	9	9
OCEANIA	0	2	2
PASCO	10	95	105
PIURA	16	34	50
PUNO	11	3,419	3,430
SAN MARTIN	46	474	520
SIN DEPARTAMENTO	0	16	16
TACNA	0	14	14
TUMBES	2	1	3
UCAYALI	38	568	606
TOTAL	2,506	40,095	42,601

Fuente: Secretaría Técnica del Consejo de Reparaciones
Elaboración: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

Hasta el 2011 no se implementó ninguna modalidad específica de reparación en este programa. En atención a ello, una primera acción que promovió la CMAN, en el 2012, fue la instalación de un Grupo Técnico de Trabajo²⁶ integrado por representantes del

²⁶ Con Oficio N° 0393-2012-JUS-DM, de 30 de mayo de 2012, suscrito por el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez Mayor, se solicitó al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo Díaz, conforme una Comisión Técnica entre funcionarios del sector vivienda y la Secretaría Ejecutiva de la CMAN, con el objetivo de diseñar y poner en práctica cada uno de los componentes del PRAH.

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento , en su calidad de ente rector, la Defensoría del Pueblo, la Dirección General de Desplazados del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Consejo de Reparaciones y la Secretaría Ejecutiva de la CMAN, con la finalidad de elaborar la norma técnica²⁷ de gestión que permita implementar el PRAH.

La Secretaria Ejecutiva de la CMAN presentó al Grupo Técnico una propuesta de Lineamientos de Implementación del PRAH. A la fecha se viene consolidando las observaciones y sugerencias para ser presentado ante la CMAN para su aprobación.

Asimismo, este espacio permitió la intervención anticipada del sector Vivienda en la región de Ayacucho, que concentra el mayor número de potenciales beneficiarios. Para tal fin, la Secretaría Ejecutiva de la CMAN, mediante Oficio N° 447-2012-JUS-CMAN entregó la relación actualizada de beneficiarios del PRAH a nivel nacional.

2.6.1 Avances

- Con Resolución Ministerial N° 212-2012-VIVIENDA, el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción amplió los efectos de la Segunda Convocatoria 2012 del Programa Techo Propio, modalidad Construcción en Sitio Propio. En tal sentido, convocó a concurso 500 Bonos Familiares Habitacionales (BFH), con especial atención de las víctimas de las provincias de Huamanga, Huanca y La Mar.

Sobre el particular, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Ayacucho, mediante Informe N° 003-2013-GRA/GG-GRDS-DRVCS-EJMO de 23 de enero de 2013, señaló que 216 grupos familiares inscritos en el RUV de la provincia de Huamanga, están a la fecha en condición de elegibles para recibir el bono habitacional.

- Por otro lado, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, mediante Oficio N° 0439-2012-COFOPRI/SG de 26 de junio de 2012, informó sobre la entrega de títulos de propiedad de 506 predios ubicados en la región Ayacucho, que comprende a 883 personas inscritas en el RUV.

2.7 Programa de Restitución de Derechos Ciudadanos

Durante el 2012 se firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MINJUSDH y el RENIEC para el desarrollo de campañas de documentación dirigidos a beneficiarios del PIR que se encuentran indocumentados.

3. Principales acciones de reparación a nivel regional y local

Para la implementación del PIR, la normativa vigente exige el diseño y aprobación de planes multianuales de reparación integral, bajo la acción concurrente y articulada de los tres niveles del Estado (nacional, regional y local). Se trata de acciones de mediano y largo plazo que implican la asignación de un presupuesto específico y la conformación y/o fortalecimiento de unidades de gestión y ejecución administrativa. Factores a los que se suma, como elemento primordial, el compromiso auténtico de

las autoridades con la agenda pública de reconocimiento y atención prioritaria a las víctimas o sus beneficiarios.

En el presente capítulo se da cuenta de las principales acciones realizadas por los gobiernos regionales y locales en materia de reparaciones en el período que se informa.

3.1 Acciones a nivel regional

Durante el 2012 el Gobierno Regional de Junín implementó diversas acciones de reparación a favor de la población víctima del proceso de violencia. Una de la más significativas constituye la emisión de la Ordenanza Regional N° 148-2012-GRJ/CR de 09 de noviembre de 2012, mediante el cual se asigna el 5% adicional sobre el puntaje final a los beneficiarios del PIR, en todo proceso de selección de personal del Gobierno Regional de Junín.

Asimismo, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 139-2012-JUNIN/PR de 30 de marzo de 2012, declaró como prioridad regional la afiliación en el SIS, así como la atención en salud mental, a los beneficiarios del PIR residentes en la región.

En materia educativa, aprobó tres resoluciones ejecutivas regionales, en el marco de un convenio celebrado entre la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) y el Gobierno Regional de Junín, mediante los cuales se autoriza la cesión del derecho del padre víctima del proceso de violencia a uno de sus hijos para postular en el examen de admisión de la UNCP.

Por otro lado, inició la construcción del “Museo a la Memoria Regional”, en homenaje a las víctimas del proceso de violencia. Este proyecto representa una obra de impacto regional.

Los gobiernos regionales de Ayacucho, Apurímac, Huánuco, Huancavelica y Cusco, promovieron acciones de fortalecimiento de los consejos regionales del PIR (COREPIR), integradas por institucionales públicas regionales, sociedad civil y organizaciones de víctimas, con la finalidad de elaborar planes regionales de reparación. Sobre el particular para el 2013, la Secretaría Ejecutiva de la CMAN, tiene previsto acompañar este proceso.

En el caso de región Ayacucho, la Dirección Regional de Salud Ayacucho – DIRESA, realizó el acompañamiento psicosocial a los familiares de personas desaparecidas en eventos forenses de restitución de restos óseos, exhibición de prendas y elementos asociados, así como en las audiencias públicas de naturaleza judicial. Sobre este punto, el Gobierno Regional así como las municipalidades de Huamanga, Huanta y Chungui apoyaron en el traslado de restos óseos a las zonas de origen.

3.2 Acciones a nivel local

A nivel de gobiernos locales, es importante mencionar la Ordenanza N°176 –MDL de 31 de mayo de 2012 de la Municipalidad de Lurigancho Chosica, que aprueba el Plan Distrital de Reparación a las víctimas de la violencia residentes en la zona, con los siguientes beneficios:

- Exoneración del pago de arbitrios municipales correspondiente a los años 2013, 2014, 2015 y 2016 en beneficio de las víctimas y familiares directos de

las víctimas de la violencia ocurrida entre los años 1980 y 2000, debidamente acreditados por el Registro Único de Víctimas.

- Apoyo en el saneamiento legal de los terrenos que ocupan las víctimas de la violencia, siempre y cuando no sean de propiedad privada, y otorgamiento gratuito de Constancias de Posesión de sus lotes de terreno.
- Incorporación de las víctimas de la violencia residentes en Lurigancho-Chosica al “Programa Municipal de Asistencia Alimentaria Infantil, Juvenil y de Madre gestante – Piquicha”.
- Apoyo en la prestación de Servicios de Atención Psicológica y Psiquiátrica a todos los integrantes de las familias de los afectados por la violencia política.
- Incorporación de las víctimas de la violencia residentes en Lurigancho-Chosica en el Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares, para que sean beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Central.
- Apoyo en la gestión de becas de estudios en los niveles pre universitario, superior y técnico en favor de las víctimas y de sus hijos, residentes en el distrito.
- Declarar el día 28 de agosto como el Día de Homenaje a todas las víctimas de la violencia residentes en Lurigancho-Chosica.

4. Seguimiento a las recomendaciones contenidas en los informes finales de las comisiones creadas por los Decretos Supremos N° 002-2002-JUS y N° 005-2002-JUS

El Decreto Supremo N° 031-2005-PCM asignó a la CMAN la función de coordinar, efectuar el seguimiento y monitorear la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe Final de Comisión conformada por el Decreto Supremo N° 002-2002-JUS, así como las propuestas en el Informe Final de Comisión conformada por el Decreto Supremo N° 005-2002-JUS.

En tal sentido, en este apartado se dará cuenta de la gestión desarrollada por la Secretaría Ejecutiva de la CMAN para dar cumplimiento a lo dispuesto por el referido marco normativo.

Decreto Supremo N° 002-2002-JUS

Mediante Decreto Supremo N° 002-2002-JUS se creó la Comisión Especial de Asistencia a los Indultados Inocentes (CEAI), la misma que se encargó de diseñar un Programa Integral de Reparaciones No Dinerarias a favor de los beneficiarios de las Leyes N° 26655 y N° 27234, así como de los familiares de éstos. A partir del Informe Final de la CEAI, se estableció un Programa Integral de Reparaciones No Dinerarias en materia de vivienda, salud, educación y vivienda a favor de los beneficiarios del Decreto Supremo N° 002-2002-JUS.

Durante la gestión del año 2012, la Secretaría Ejecutiva de la CMAN realizó gestiones de coordinación permanente con representantes de los beneficiarios del Decreto Supremo N° 002-2002-JUS a fin de implementar el Programa de reparaciones en

vivienda a partir del saneamiento legal y el seguimiento al proceso de transferencia de un terreno ubicado en la localidad de Huachipa, distrito de Lurigancho, a favor de los mencionados beneficiarios. El desarrollo de estas gestiones se presentará al final de esta sección del Informe.

Decreto Supremo N° 005-2002-JUS

Mediante Decreto Supremo N°005-2002-JUS se conformó la Comisión Especial de Trabajo Interinstitucional para el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicadas en el comunicado conjunto suscrito con el Estado Peruano, el 22 de febrero de 2001, relacionado con los casos comprendidos en los literales c) y d) de dicho comunicado, referidos a desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, cuya función es realizar el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la CIDH y diseñar un Programa Integral de Reparaciones No Dinerarias a favor de las víctimas y/o familiares a las que se hace referencia en los informes de la CIDH. Esta Comisión de Trabajo Interinstitucional presentó su Informe Final conteniendo el Plan Integral de Reparaciones No Dinerarias, que propone efectuar reparaciones a los beneficiarios, en lo referido a programas de vivienda, salud y educación.

En marzo del 2012, por iniciativa de la Secretaría Ejecutiva de la CMAN se conformó una Mesa de Trabajo integrada por representantes de la Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente y Torturados (ANFADET) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), con la finalidad de efectuar coordinaciones y brindar seguimiento a las acciones de reparación..

Asimismo, el 3 de julio de 2012, se instaló una Mesa de Trabajo para negociar las reparaciones económicas de los casos comprendidos en los literales c) y d) del Comunicado Conjunto ya señalado. La creación de esta Mesa de Trabajo fue propuesta por el entonces viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Dr. Daniel Figallo y al estar integrada por las mismas personas y/o instituciones que integraban la Mesa de Trabajo conformada a instancias de la SE-CMAN, paulatinamente se conformó una única Mesa de Trabajo para abordar tanto las reparaciones no dinerarias como las reparaciones económicas. Esta Mesa ha quedado cargo del despacho viceministerial de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.

Sobre este tema, las gestiones de la SE-CMAN se focalizaron en la implementación de reparaciones en vivienda a partir del saneamiento legal y el seguimiento al proceso de transferencia de un terreno ubicado en la localidad de Huachipa, distrito de Lurigancho, a favor de beneficiarios del Decreto Supremo N°005-2002-JUS. El desarrollo de estas gestiones se presentará al final de esta sección del Informe.

4.1 Gestión de la SE-CMAN para la transferencia del terreno ubicado en la localidad de Huachipa a favor de los beneficiarios de los Decretos Supremos N° 002-2002-JUS y N° 005-2002-JUS

Mediante Resolución N° 003-2003/SBN-GOJAD, la Jefatura de Adjudicaciones de la Superintendencia de Bienes Nacionales aprobó la transferencia patrimonial predial interestatal a título gratuito a favor del Ministerio de Justicia, del terreno constituido por el Sub Lote N° 1 ubicado en la Avenida Central, localidad de Huachipa, distrito de Lurigancho, inscrito en la Partida N° 42960292 del Registro de Predios de la Zona Registral N° IX - Sede Lima de la Oficina Registral Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), a fin que se destine a la construcción

de viviendas a favor de los beneficiarios a los que aluden los referidos Decretos Supremos.

El terreno se encuentra adyacente a la Fábrica de Armamentos y Municiones del Ejército-FAME SAC, la cual inicialmente estuvo desactivada, pero retomó sus operaciones en el año 2009, cuando ya habitaban en la zona cerca de 200 familias beneficiarias del Decreto Supremo N° 002-2002-JUS, así como algunos beneficiarios del Decreto Supremo N° 005-2002-JUS y otras asociaciones de vivienda aledañas.

Durante la gestión municipal anterior, la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante el Informe de Evaluación de Riesgos N° 002-2011-MML/SGDC, de fecha 25 de enero de 2011, concluyó que el terreno no cumple con las condiciones de seguridad en Defensa Civil por la cercanía con FAME SAC, recomendando que se reubique a la población que habita en dicho lugar y que INDECI efectúe una verificación.

Respecto a las observaciones efectuadas por la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 18 de mayo de 2012, por iniciativa de la SECMAN, se realizó una visita de inspección al interior de la empresa Fábrica de Municiones y Explosivos del Ejército (FAME SAC), alejada al terreno, por parte de las Sub-Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Procuraduría de dicha comuna, la Procuraduría Pública Supranacional.

Esta visita permitió conocer la ubicación de los depósitos de material potencialmente peligroso, los procesos técnicos de manejo, producción y transporte de las municiones y explosivos; y las medidas de seguridad adoptadas por FAME SAC para evitar contingencias que puedan causar daños a los inmuebles y propiedades adyacentes a la fábrica.

Como resultado de la visita de inspección, mediante el Informe de Estimación de Riesgos N° 024-2012-MML/SGDC, la Sub Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima concluyó que los lotes que corresponden al terreno que es materia de adjudicación en favor de los beneficiarios no se encuentran dentro del área de seguridad de FAME SAC y su ubicación solo representa un riesgo mínimo debido a que FAME SAC ha adoptado las medidas de prevención y mitigación adecuadas, recomendándose a la mencionada empresa que mantenga y/o amplíe sus distancias entre los almacenes de productos peligrosos (potencialmente explosivos) hacia la población o instalaciones industriales cercanas, así como que mantenga el tipo de material explosivo y las cantidades almacenadas de manera que el área ocupada esté dentro del margen de seguridad.

En cuanto al estado actual del proceso de transferencia del terreno a favor de los beneficiarios de los Decretos Supremos N° 002-2002-JUS y N° 005-2002-JUS, cabe hacer la siguiente distinción:

- En el caso de los beneficiarios del Decreto Supremo N° 005-2002-JUS, se debe determinar mediante Decreto Supremo la relación nominal de los 200 beneficiarios del citado Decreto, a fin de proceder luego con el proceso administrativo de transferencia final del sub-lote que le corresponda a los 200 beneficiarios identificados.
- En el caso de los beneficiarios del Decreto Supremo N° 002-2002-JUS, hay 166 beneficiarios reconocidos por el Decreto Supremo N° 014-2006-JUS y un grupo adicional de 34 beneficiarios a los que se transferirá una cuota alícuota

del terreno una vez que éste haya sido transferido a los 166 beneficiarios. Para que se culmine la transferencia, a través de la firma de la minuta, debe contarse con una valorización actualizada del terreno. Asimismo, se ha identificado la existencia de diversos procesos judiciales y la posibilidad de existencia de procesos ante instancias supranacionales interpuestos por algunos de los beneficiarios a los que se refieren el Decreto Supremo N° 002-2002-JUS y el Decreto Supremo N° 014-2006-JUS, en estos casos, la Procuraduría Pública del MINJUS debe informar sobre el estado actual de dichos procesos judiciales, a fin de que, en estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 005-2011-JUS, se pueda hacer efectiva la transferencia de propiedad del terreno a los 200 beneficiarios.

5. Principales logros y dificultades

5.1 Principales logros

La gestión de la SE-CMAN durante el 2012 impulsó la implementación de la totalidad de los programas de reparación que forman parte del PIR. Hasta el 2011, el trabajo de la CMAN estaba focalizado en la ejecución de reparaciones colectivas y el inicio, a mediados del año 2011, del pago de reparaciones económicas. En el 2012, a partir de acciones de coordinación permanente, se inició y/o fortaleció la ejecución de los otros programas de reparación contemplados en el PIR, mediante el diseño de herramientas de gestión que permitieron vincular al universo de personas beneficiarias de estos programas de reparación con la acción desplegada por distintas entidades del Estado, tales como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, entre otras.

La modificación de los Lineamientos Generales del Programa de Reparaciones Colectivas incentivó una mayor participación de las comunidades afectadas en el proceso de identificación y elección de los proyectos a ser implementados y asimismo, permitió un seguimiento y monitoreo más riguroso de la gestión de las entidades ejecutoras a cargo de la implementación de los proyectos de reparación colectiva.

Se aumentó considerablemente el número de beneficiarios atendidos por el Programa de Reparaciones Económicas; de 1878 personas en el año 2011 (entre las listas 1 a 5), se pasó a 15,774 beneficiarios reconocidos en el 2012 (listas 6, 7 y 8). En términos presupuestales, la mejora en la implementación de este Programa también ha sido notorio: de S/. 11'161,845.24 (Once millones ciento sesenta y un mil ochocientos cuarenta y cinco y 00/100 nuevos soles) en el 2011, se pasó a un monto ejecutado de S/. 96'088,029.19. (Noventa y seis millones ochenta y ocho mil soles y 29/100 nuevos soles).

En materia de reparaciones en Educación, se presentó una propuesta de lineamientos de implementación del PRED, que permitirá la elaboración de un Plan Multianual, a cargo del Ministerio de Educación, que considere cada uno de los componentes de reparación del citado Programa. Al momento de elaborar este Informe, la propuesta de lineamientos ha sido aprobada por el pleno de la CMAN, en su sesión del 21 de enero de 2013; adicionalmente, el MINEDU ha iniciado la elaboración del Plan Multianual 2014-2016.

De igual forma, el MINEDU, de manera coordinada con la Secretaría Ejecutiva de la CMAN y con la participación de las organizaciones de víctimas, diseñó, aprobó e implementó la modalidad de Becas REPARED, que en su primera convocatoria, otorgó

43 becas integrales a beneficiarios de PIR, para que cursen estudios superiores en universidades y/o institutos de formación técnica.

Se gestionó la afiliación colectiva del universo de beneficiarios de reparaciones en salud al SIS, lográndose afiliar a 64,500 personas, cifra que representa el 52% del total de beneficiarios.

La actual gestión ha valorado la importancia de la dimensión simbólica de la reparación como factor indispensable para un adecuado proceso de reconciliación nacional. En tal sentido, el acompañamiento a los familiares de las víctimas de desaparición forzada, así como los actos de reconocimiento público a las comunidades y ciudadanos afectados por el proceso de violencia, junto al pedido de perdón por parte de las autoridades del Estado, contribuye a este proceso de cierre de heridas, conocimiento de la verdad y recomposición del tejido social afectado por la violencia.

Gracias al Convenio firmado con el Ministerio Público se transfirió (Un millón cien mil y 00/100 nuevos soles) para la adquisición de reactivos de ADN, con el fin identificar a más de 1500 restos óseos de personas desaparecidas. De igual forma se hizo acompañamiento de entrega de restos personas desaparecidas en varios lugares del país, para lo cual se facilitó 257 ataúdes.

6.2 Dificultades

Desconocimiento de algunas entidades públicas, tanto del ámbito nacional como de los ámbitos regional y local, respecto del proceso y el marco institucional de las reparaciones. Muchos sectores del Estado con responsabilidad para implementar diferentes aspectos de los programas de reparación, no han dimensionado aún el carácter singular de las reparaciones integral de este proceso con la finalidad de que se construyan políticas públicas que orienten la labor del Estado en su conjunto.

Como ya se detalló en este Informe, una mejor implementación del Programa de Reparaciones Económicas requiere una revisión y adecuación del marco normativo que lo regula, a fin de superar los vacíos y deficiencias que generan numerosos reclamos por parte de los beneficiarios de dicho Programa.

Una alternativa para la atención inmediata a las víctimas constituyen los programas sociales y de subsidios del Estado que coinciden en finalidad y contenido con las modalidades de reparación del PIR. En efecto, programas como el Seguro Integral de Salud (SIS), Beca 18, Movilización para la Alfabetización -PRONAMA, entre otros, cuentan con una plataforma de atención, es decir estructura organizacional y presupuesto específico, sobre la cual el Estado podría desarrollar acciones de reparación para las víctimas del proceso de violencia 1980-2000. Empero, se tienen que adoptar medidas urgentes que permitan revestir la atención social con un contenido reparador en concordancia con los principios, enfoque y criterios²⁸ del PIR.

En este contexto, una de los principales cambios para la atención de los beneficiarios del PIR a través de la plataforma de los programas sociales, constituye la exoneración

²⁸ Ver Capítulo II, artículos 6º, 7º y 8º del reglamento del PIR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2006-JUS.

de la clasificación socio económica establecida por la Unidad Central de Focalización (UCF) del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) a cargo del MIDIS. Como es de conocimiento, para que una persona pueda ser usuaria de acciones del Estado de corte social tiene que encontrarse en situación de pobreza o extrema pobreza de acuerdo a los criterios de elegibilidad establecidos por el SISFOH.

Para tal efecto se requiere modificar el Art. 26 de la Ley N° 29951, se establece que los nuevos usuarios de los programas sociales o de subsidios del Estado que se ejecuten bajo criterios de focalización individual, tienen que ser seleccionados tomando en cuenta la clasificación socioeconómica realizada por la Unidad Central de Focalización (UCF) del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

Es importante señalar que exigir el cumplimiento del criterio socio económico de pobreza o extrema pobreza a los beneficiarios del PIR, resulta incompatible con el criterio categórico de reparación cimentado en consideraciones éticas y jurídicas que hacen de obligatorio su cumplimiento.

Limitaciones para el monitoreo del PRC, debido al escaso personal técnico con el que cuenta la Secretaría Ejecutiva de la CMAN para viajar a las distintas comunidades donde se han ejecutado o se ejecutan proyectos de reparación colectiva.

6. Propuestas institucionales y normativas

Sobre la base de los resultados obtenidos y las dificultades advertidas en la ejecución del PIR, se presentan las siguientes propuestas de gestión y cambios normativos:

- Dotar de mayor presupuesto a la SE-CMAN para profundizar el alcance de la implementación de los diversos programas de reparación a un número mayor de beneficiarios.
- Elaborar un Plan Multianual 2013-2016, que determine las líneas maestras del trabajo a seguir en materia de la implementación del PIR, involucrando a los diversos sectores del Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales y la participación de las organizaciones de víctimas y afectados por el proceso de violencia.
- Reformar el Reglamento Interno de la CMAN, a fin de adaptarlo a su actual adscripción al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como posibilitar la inclusión en el pleno de la CMAN de otros sectores del Ejecutivo no considerados originalmente en el Decreto Supremo de creación de la CMAN, por ejemplo los sectores de Vivienda y Agricultura.
- Reformar el Reglamento de la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, a fin de mejorar el marco normativo del Programa de Reparaciones Económicas y posibilitar la cesión del derecho a las reparaciones en educación.
- Recomendar al Consejo de Reparaciones que gestione la integración al Registro Único de Víctimas, del Registro de Acreditación de Desplazados Internos (RADI), a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con el objetivo de que las personas que solo están inscritas en el RADI puedan inscribirse en el RUV y en consecuencia, ser beneficiarios del PIR.

- La Secretaría Ejecutiva de la CMAN propone que se modifique el Art. 26 de la Ley del Presupuesto, a fin de exceptuar a la población beneficiaria del PIR con inscripción vigente en el RUV de los criterios de calificación por pobreza y/o pobreza extrema establecidos en el SISFOH.
- Desarrollar un sistema informático que incorpore a los diversos sectores encargados de la implementación de los diversos programas de reparación, que considere asimismo la posibilidad de dar seguimiento detallado (por cada víctima y/o cada comunidad inscrita en el RUV) a la implementación integral del PIR.
- Desarrollar protocolos para una mejor ejecución del Convenio de Cooperación suscrito con el Ministerio Público, a fin de mejorar los procesos de elaboración de los cronogramas de entrega de restos óseos a los familiares de víctimas de desaparición forzada.